



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



EXAME PRÉVIO DE EDITAL
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANILAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 05-06-2024 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processo: TC-009622.989.24-2

Representante: Ana Eliza Marques Soares

Representada: Prefeitura Municipal de Louveira

Assunto: Exame prévio do edital da Concorrência Eletrônica nº 02/2024, que tem por objeto o *“registro de preço para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recapeamento e recuperação asfáltica do viário municipal com fornecimento de mão de obra, equipamentos e insumos necessários”*.

Responsável: Estanislau Steck (Prefeito).

Subscritor do edital: Kleber Rodrigo dos Santos Arruda (Secretário de Administração).

Advogados cadastrados no e-TCESP: Ana Eliza Marques Soares (OAB/PR nº 44.031) e Regis Augusto Lourenção (OAB/SP nº 226.733).

=====

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. REGISTRO DE PREÇOS. RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. INDEVIDO USO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AFRONTA À SÚMULA Nº 32. ANULAÇÃO. ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES DEFICIENTES. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS AO DIMENSIONAMENTO DO OBJETO E FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS. ORÇAMENTO DEFASADO. PROCEDÊNCIA.

1 - RELATÓRIO

1.1 Trata-se de **exame prévio do edital** da Concorrência Eletrônica nº 02/2024, do tipo menor preço global, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA**, que tem por objeto o *“registro de preço para*



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recapeamento e recuperação asfáltica do viário municipal com fornecimento de mão de obra, equipamentos e insumos necessários”.

1.2 Insurgiu-se a **Representante** contra os seguintes aspectos do instrumento convocatório:

- a) ausência de *“estudo que oriente as exorbitantes estimativas de quantitativos e valores da ARP, os quais deveriam integrar o Estudo Técnico Preliminar, nos termos do artigo 18, § 1º, IV da Lei federal nº 14.133/2021, o que resultou em requisitos de qualificação técnica e econômico-financeira rigorosos e restritivos, prejudicando a competição”;*
- b) indevida adoção do registro de preços para contratação de serviços de recapeamento e recuperação asfáltica, *“dada a necessidade de elaboração de projetos”*, em afronta ao artigo 85, I, da Lei federal nº 14.133/21; e
- c) defasagem orçamentária decorrente do uso da Tabela do DER/SP de junho/2023, em violação aos artigos 18, IV e 23 da Lei federal nº 14.133/21.

1.3 Os autos foram distribuídos por prevenção, em face da conexão com a matéria tratada no processo TC-0021294.989.23-1, cujo pedido de exame prévio de edital foi indeferido liminarmente.

1.4 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi decretada liminarmente e referendada por este E. Plenário.

1.5 Regularmente notificada, a **Representada** apresentou alegações genéricas, sem se aprofundar no mérito das queixas.

Inicialmente, discorreu sobre as características dos diferentes tipos de pavimento (rígidos, semirrígidos e flexíveis) e dos materiais nele empregados (CAP-30/45, CAP50/70, CAP-85/100 e CAP-150/200), aduzindo que a



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



escolha será conforme a particularidade do local e de fatores como a durabilidade e natureza do tráfego urbano.

Destacou que, além de importante polo turístico, atualmente constam mais de 100 empresas de logística na cidade, o que *“demonstra o tamanho do fluxo de veículos na cidade”*.

Por tal cenário, sustentou que *“o quantitativo descrito no presente processo licitatório se mostra compatível com as exigências edilícias, em face da realidade local”*.

Defendeu que as pretendidas obras de recapeamento e recuperação asfáltica podem ser tidas como serviços comuns de engenharia, com necessidade frequente de sua execução, o que justificaria tanto o uso do sistema de registro de preços quanto a adoção da modalidade pregão.

Outrossim, argumentou inexistirem razões para a permissão de empresas consorciadas no torneio, dada a singeleza do objeto, desprovido de qualquer multiplicidade de serviços.

Todavia, manteve-se silente acerca do orçamento defasado.

1.6 A Unidade de Engenharia da Assessoria Técnico-Jurídica,

afastou, unicamente, a queixa contra a vedação de consórcios no torneio, por entender que sua permissão se insere na discricionariedade do administrador e que os serviços pretendidos não *“se revestem de impossibilidade de execução por somente uma contratada”*.

Por outro lado, entendeu que o objeto licitado não condiz com o sistema de registro de preços, em razão das atividades possuírem certo teor de complexidade e não poderem ser padronizados. Explicou que o recapeamento e as recuperações asfálticas demandam uma conjunção de serviços (terraplenagem, fresagem, entre outros), inclusive com a *“necessidade de contenção de solo, o que, na sua totalidade, demonstra imprescindível a execução de planejamento anterior previamente ao certame”*.

Outrossim, avaliou que os Estudos Técnicos Preliminares - ETP (Anexo VII) se encontram incompletos, porquanto não trazem *“as estimativas das*



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



quantidades da contratação conforme determina a Lei”, sendo que o simples argumento de que o município contratará as quantias previstas no edital por estar em expansão, sem que demonstrasse os devidos valores, não se mostra plausível.

Constatou, ainda, a apontada defasagem do orçamento utilizado (DER junho/2023), eis que, no momento da assinatura do edital, já haviam sido publicadas duas tabelas mais recentes do DER (setembro/2023 e dezembro/2023).

1.7 A seu turno, a **Chefia da ATJ** avaliou inexistirem *“elementos concretos para definir o potencial restritivo da vedação à participação de consórcios”, restando “prejudicada a análise de mérito”.*

1.8 O **Ministério Público de Contas** divergiu de suas predecessoras, por entender *“necessário que a Municipalidade se atente ao comando do artigo 15 da Lei 14.133/21, que exige ‘vedação devidamente justificada no processo licitatório’ no caso de certame que não permita a participação de empresas sob a forma de consórcio”.*

É o relatório.

2. VOTO

2.1 A Prefeitura Municipal de Louveira pretende registrar preços para a *“prestação de serviços de recapeamento e recuperação asfáltica do viário municipal”.*

No entanto, há aspecto que impede a continuidade do certame na configuração projetada pela Administração.

2.2 Refiro-me à adoção do sistema de registro de preços para a execução do objeto ora pretendido.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



Relevante mencionar que o § 5º do artigo 82 da Lei nº 14.133/21 passou a permitir, expressamente, o emprego deste procedimento para serviços de engenharia, mediante o atendimento das condições nele impostas.

Por sua vez, recorro que esta Corte admite a utilização do Registro de Preços para tais atividades, desde que se refiram a ajustes de “*pequena monta*”, singelos, rotineiros, que objetivem “*pequenos reparos*”, tais como os serviços de “*tapa-buracos*”.

Contudo, considero que alguns dos serviços previstos no Termo de Referência ultrapassam a execução de meros reparos de vias e logradouros, tais como a demanda de atividades de Topografia, Fundações, Alvenaria Estrutural e outros, eis que demandam a elaboração de projetos técnicos específicos para sua execução, evidenciando corresponderem, na verdade, a obras e serviços de engenharia de média ou grande complexidade.

Reforça este juízo a percuciente análise da Chefia da ATJ, apontando que o edital é carente de projetos e de elementos suficientes para evidenciar a padronização alegada pela Prefeitura, notadamente “*porque nenhum de seus Anexos descreve os sistemas construtivos e o modo como devem ser executados cada um dos serviços*”, limitando-se o Termo de Referência a indicar as formas de medição e os itens remunerados para cada parcela.

Também ressaltou aquela Chefia que os almejados serviços de recapeamento e recuperação asfáltica do viário municipal se enquadrariam no conceito de “obra de engenharia”, segundo Orientação Técnica IBR 002/20092 do IBRAOP.

Tal cenário constitui afronta tanto ao disposto no artigo 35 do Decreto municipal nº 6.288/23¹, quanto ao enunciado da Súmula nº 32 deste Tribunal, que veda a utilização do procedimento de registro de preços para a contratação de serviços que não configurem pequenos reparos, de modo que o certame apresenta vício de origem que torna imperiosa sua anulação.

¹ Art. 35. Em âmbito municipal, é permitida a adoção do sistema de registro de preços para contratação de bens e serviços comuns, inclusive de engenharia, sendo vedada a adoção do sistema de registro de preços para contratação de obras de engenharia, bem como nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. (grifei)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



2.3 Ademais, recorro que a Lei nº 14.133/21, que traz as novas diretrizes licitatórias a serem adotadas pela Administração, impõe o dever, em seu artigo 18², de se realizar estudo técnico preliminar (ETP) para amparar o procedimento, em que conste a *“estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte”*, tendo ao final o *“orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação”*.

Outrossim, a alínea “i” do inciso XXIII do artigo 6^o estabelece que o Termo de Referência deve disponibilizar as *“estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado”*.

Contudo, como bem observou a Chefia da ATJ, há indicação de que *“os estudos, até mesmo os mais elementares, se concentrarão, indevidamente, nos 50 (cinquenta) projetos executivos estimados, conforme indicado na planilha de preços”*, situação contrária ao disposto no XXV do artigo 6^o da Lei Federal n. 14.133/2021, que demanda seja o projeto executivo precedido de projeto básico.

² Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o [inciso VII do caput do art. 12 desta Lei](#), sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;

(...)

§ 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:

(...)

VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;

³ Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

(...)

XXIII - termo de referência: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos:

(...)

i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



Neste aspecto, a Chefia da ATJ suscitou que o serviço de elaboração de projeto executivo nem deveria integrar o objeto, *“por ser ‘vedada a realização de obras e serviços de engenharia sem projeto executivo’ (§ 1º do art. 46), ressalvada a hipótese prevista no § 3º do artigo 18 da Lei Federal n. 14.133/21 e as contratações integrada e semi-integrada, regimes, estes, que não foram adotados neste caso”*.

Além disso, acrescentou que o estudo técnico preliminar, não diferenciar o recapeamento da recuperação asfáltica, *“atividades com metodologias de execução e valores bastantes distintos”*, é omissos acerca do estado de conservação das vias municipais e do estimado dimensionamento das soluções cabíveis para cada local, respectivos itens orçamentários e quantitativos.

Nessa esteira, considero faltarem dados concretos, estudos e levantamentos que revelem a efetiva demanda do Município, omissões estas que devem ser supridas em eventual retomada do certame.

2.4 Ademais, a instrução confirmou a defasagem do orçamento, por empregar a tabela do DER jun/2023.

Anotou a ATJ a existência de tabelas referencias mais recentes do DER (setembro/2023 e dezembro/2023), as quais, em cotejo com a acima referida, indicam que os valores sofreram significativa alteração, revelando que o orçamento não traduz a realidade de mercado.

Importa consignar que este Tribunal de Contas entende que *“o lapso temporal entre a elaboração da planilha orçamentária e a publicação do edital não deve ser superior 6 (seis) meses”*⁴, tornando necessário que o orçamento a ser utilizado em eventual novo certame seja atualizado.

⁴ TC-008430.989.19-4. Sessão Plenária de 22-05-2019, de minha relatoria.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



2.5 Por fim, ainda que subsista a alegada omissão acerca da participação de empresas consorciadas, a Administração é categórica em afirmar que inexistente *“multiplicidade de serviços que gere a necessidade de se permitir a associação de empresas, afinal, o objeto não é fracionado”*.

Depreende-se, assim, que os consórcios foram realmente impedidos de concorrerem no torneio, como suscitou a representante, porém, sem que fossem apresentadas as justificativas a *“que alude o artigo 15 da Lei Federal n. 14.133/21, e não se vê nenhuma ponderação sobre esse aspecto, seja no Edital e Anexos, seja na defesa apresentada”*, como ressaltou o MPC.

Tal cenário não se amolda ao recente entendimento desta Corte no sentido de que *“a participação de empresas reunidas em consórcio, passou a ser a regra”*, conforme dispositivo acima, *“de modo que a opção da Administração em vedar tal possibilidade deve ser devidamente justificada no processo licitatório”* (TC-010182.989.24-4)⁵.

2.6 Posto isto, circunscrito às questões analisadas, considero que o edital apresenta **vício insanável** relacionado à adoção do sistema de registro de preços para serviços complexos de engenharia, o que impõe sua **anulação**.

Ainda assim, considero **procedentes** as demais impugnações, determinando que a Administração, em eventual novo certame, adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial para:

- a) passar a detalhar dos serviços pretendidos, com seus respectivos quantitativos estimados e a composição dos custos unitários de cada um deles;
- b) atualizar o orçamento estimativo, em conformidade a jurisprudência desta Corte; e

⁵ Sessão Plenária de 29-05-2024, Relatora Conselheira Cristiana de Castro Moraes



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo



c) dispor expressamente sobre a eventual participação de empresas em consórcio, justificando no processo administrativo as razões de eventual vedação.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 05 de junho de 2024.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
CONSELHEIRO